

COMERCIO EXTERIOR

Módulo 4

Prof. Patricia Tilli – Prof. Ana Sánchez

UTN.BA - Ingeniería Industrial

1. Introducción

En 1967, a través de la ley 17.587, la Argentina adhiere a la Convención de Bruselas de 1950 que dio origen al Consejo de Cooperación Aduanera, organismo intergubernamental predecesor de la Organización Mundial de Aduana (OMA). La OMA, fundada en 1952 con sede en Bruselas, cuenta con más de 183 países miembros de todo el mundo y tiene entre sus funciones:

“formular recomendaciones para asegurar la interpretación y aplicación uniformes de las convenciones concluidas como resultado de sus trabajos, así como de la Convención sobre la Nomenclatura para la Clasificación de Mercaderías en los aranceles aduaneros, y de la Convención sobre el Valor en Aduana de Mercaderías, elaboradas por el Grupo de Estudios para la Unión Aduanera Europea y, con tal fin, cumplir las funciones que expresamente le sean asignadas por las disposiciones de dichas convenciones” (art.3 in. d, ley 17587)

Este marco normativo tiene por finalidad, junto al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio por sus siglas en ingles: General Agreement on Tariffs and Trade) cuya implementación es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) integrado por todos los países Miembros de la OMC, tiene por finalidad reducir los obstáculos al comercio, eliminar el trato discriminatorio e intervenir frente a prácticas desleales en materia de comercio internacional (ej. dumping, subsidios, etc.).

Ahora bien, la normativa internacional solo es parte del marco regulatorio de las importaciones. Recuerde que la subpolítica comercial (módulo 1) tiene por finalidad regular el ingreso de mercancías con el objeto de proteger la producción local y el abastecimiento del mercado doméstico. Por ello, surgida la necesidad o inquietud de importar, debería efectuarse un “estudio de factibilidad normativa” destinado a evaluar si existen prohibiciones, cupos, licencias no automáticas, certificaciones o cualquier otra regulación que pudiera significar un obstáculo difícil o imposible de sortear.

En este sentido, numerosas empresas (principalmente PyMEs o unipersonales) no solo comenten el error de no investigar la existencia de barreras para-arancelarias, sino que tampoco efectúan un análisis (o lo realizan de manera deficiente) de la carga impositiva total. Lamentablemente, el aumento de las compras internacionales online de carácter personal generan una sensación de “falsa familiaridad” con el proceso de importación, lo cual puede generar descuidos en las diferentes etapas del proceso de importación que pueden derivar en pérdidas económicas importantes producto a demoras en la nacionalización de la mercadería o a la imposibilidad de formalizar la importación.

Por lo expuesto, Importar, siempre debe ser parte de un plan estratégico de negocios consensuado con todas las áreas de la empresa (ej. producción, logística, finanzas, etc.) en el cual se sopesen las ventajas y desventajas que posee, la importación, como cualquier acción comercial. Así, este análisis debe evaluar si los objetivos perseguidos al tomar la decisión de importar una mercancía pueden ser alcanzados de forma rentable. Entre los objetivos más habituales que se persiguen con la importación podemos mencionar:

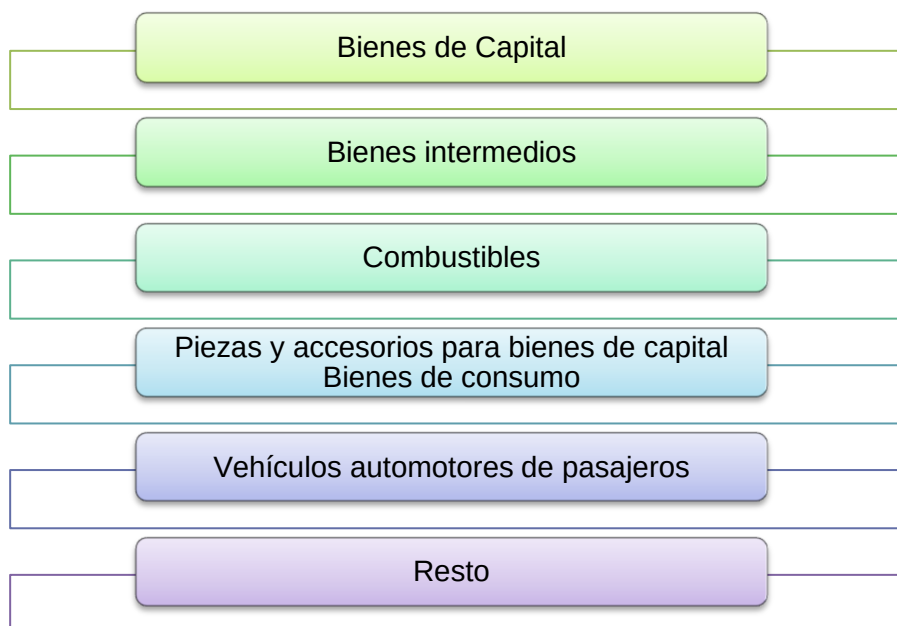
- adquirir mercancías que no se producen en mercado local,
- diversificar proveedores, especialmente en caso de monopolio u oligopolios en el mercado local,
- adquirir mercancía de mejor calidad, mayor eficiencia o menor precio,
- buscar estabilidad de precio y condiciones comerciales,

- aprovechamiento de descuentos estacionales (especialmente en caso de estar en contrastación)
- cubrir la “necesidad” de consumo de un segmento no atendido por la oferta local.

Entender la secuencia de una importación, las destinaciones, conocer la metodología a seguir para calcular la base imponible en aduana, el costo y el presupuesto de importación le permitirá aproximarse a la operatoria aduanera de importación, desde una mirada crítica, entendiéndola como una acción comercial compleja cuyos beneficios quedan estrictamente supeditados a una correcta planificación comercial, logística, impositiva, económica y financiera; especialmente, si se trata de una importación de bienes destinados a la reventa en el mercado local. Esto último quedará atravesado, indefectiblemente, por los resultados obtenidos a partir de un estudio de mercado, profundo, multidisciplinar y por sobre todo, libre de subjetividades y “apasionamientos” por modas o tendencias.

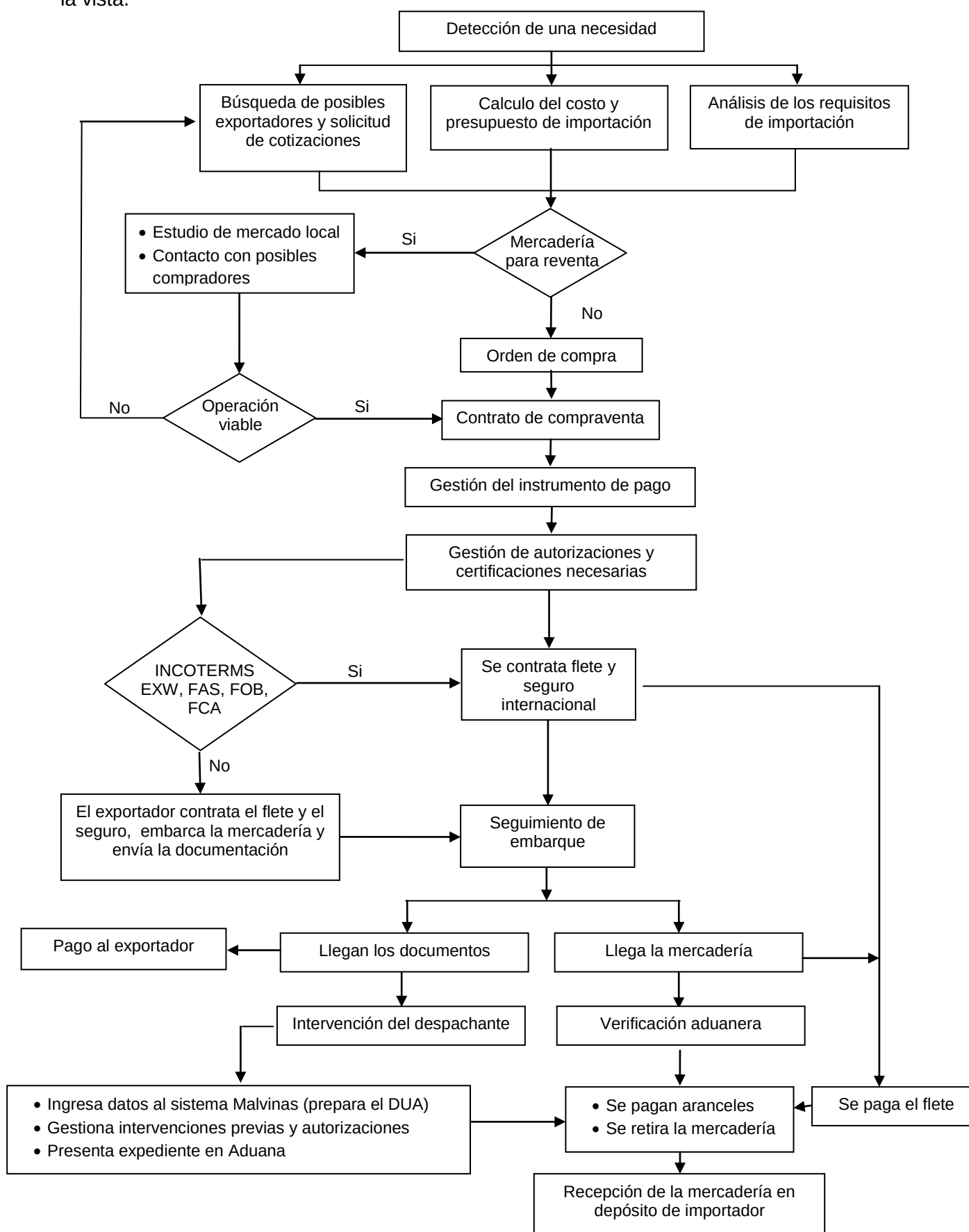
2. Clasificación de las importaciones

Según el INDEC las importaciones pueden clasificarse por su uso económico de la siguiente manera:



3. Secuencia operativa de una importación

A continuación desarrollaremos una secuencia de importación definitiva a consumo, pago a la vista.



4. Régimen legal de importación: destinaciones definitivas y suspensivas

4.1. Declaración de destinación aduanera de importación

Ingresada la mercadería al territorio aduanero, y descargada la misma del medio de transporte *“hasta que el interesado solicita una destinación aduanera, la mercadería permanecerá bajo el estado legal denominado Depósito Provisorio de Importación (Art.198/216 del C.A.). Bajo ese estado podrá llevarse a un depósito fiscal (lugar físico – zona primaria) o lugar intermedio (terminal logística) para resguardo de la misma. A partir de que se le dé una destinación aduanera a las mercaderías estas dejarán de encontrarse en el estado legal (DPI), esto implica que este estado abarca el período que va desde la descarga hasta la declaración de las mercaderías por parte del interesado”.* (Cruz, 2013, p.3)

El Importador debe dar “destino” a la mercadería *“dentro del plazo de QUINCE (15) días contado desde la fecha del arribo del medio transportador”* (Ley 22.415, art. 217); de no cumplir con este plazo, *“el importador será pasible en forma automática de una multa equivalente al UNO (1%) por ciento del valor en aduana de la mercadería”* (Ley 22.415, art. 218),

“ Dar “destino” a la mercadería (o “destinar”) significa expresar la voluntad del importador mediante una declaración en la cual se expresa el régimen aduanero al que será sometida la mercadería importada. La elección del régimen aduanero determinará la legislación aplicable, la documentación a presentar, los aranceles a pagar, los plazos a cumplir, las obligaciones del importador, etc.

La **destinación aduanera** o **solicitud de destinación**, se rige bajo el principio de *“declaración previa comprometida”*, es decir, el importador proporcionará a la Aduana información detallada sobre la mercadería (cantidad, calidad, valor, etc.) sin haberla verificado físicamente. La misma se realiza a través del SIM (Sistema Informático Malvina) y debe contener.

- posición arancelaria de la mercadería,
- sufijos de valor y estadística
- opciones (información adicional de la mercadería).

Ej.:

1CERTORIGMERTXT	Cuenta con el Certificado de Origen Mercosur
-----------------	--

Fuente: Cruz, 2013, p.2

- ventajas (declaración de existencia de tratamiento ventajoso o de excepción).

Ej.:

EXLEY16774	Exención de Derechos de Importación y demás gravámenes para los Clubes Deportivos que importen mercaderías destinadas a efectuar obras de construcción, refacción o ampliación de estadios o instalaciones deportivas - LEY N°16.774
------------	--

Fuente: Cruz, 2013, p.2

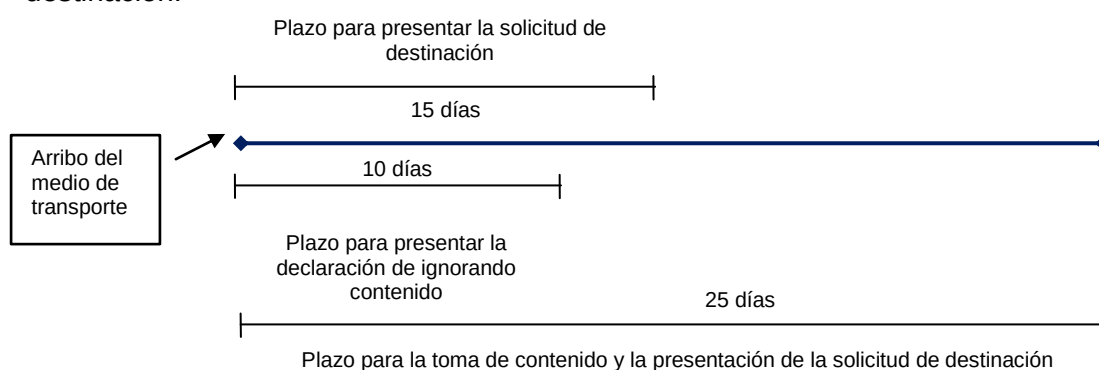
La información, relativa a la mercadería, declarada en la solicitud de destinación tiene por finalidad efectuar una correcta:

- clasificación arancelaria,
- valoración aduanera,
- aplicación del régimen tributario, de prohibiciones o restricciones.

En caso que el importador desconozca en todo o en parte el contenido o las condiciones de la carga objeto de la destinación, dentro de los primeros DIEZ (10) días de arribado el medio de transporte podrá presentar la declaración de **“ignorando contenido”** (Ley 22415, art.221). Este procedimiento permitirá al declarante realizar la toma de contenido, desconsolidar la carga, inspeccionarla dentro de un depósito fiscal en presencia del personal aduanero, con el fin de poder realizar una declaración aduanera exacta.

El importador contará con 25 días contados a partir del arribo del medio de transporte para realizar la toma de contenido y presentar la solicitud de destinación aduanera (Ley 22415, art.221). En caso de incumplimiento, el importador será pasible en forma automática de:

- una multa del 1% sobre el valor en aduna de la mercadería por no efectuar la toma de contenido
- una multa del 1% sobre el valor en aduna de la mercadería por no efectuar la solicitud de destinación
- ambas multas en caso de no efectuar ni la toma de contenido ni la solicitud de destinación.



Esquema de elaboración propia, fuente Ley 22415

El procedimiento previsto en los párrafos anteriores cobra sentido si tenemos en cuenta que según los artículos 224 y 225 del Código Aduanero *“la declaración contenida en la solicitud de destinación de importación es inalterable una vez registrada y el servicio aduanero no admitirá del interesado rectificación, modificación o ampliación alguna, salvo (...) cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella y fuera solicitada con anterioridad:*

- a) a que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la mercadería; o
- b) al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.

(...) la rectificación, modificación o ampliación también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1, hasta los CINCO (5) días posteriores al libramiento, siempre que la inexactitud se acredite debidamente ante el servicio aduanero, aun cuando fuera solicitada con posterioridad:

- a) a que se hubiere llevado a cabo el control documental o la verificación de la mercadería, sin que se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio aduanero; o*
- b) al libramiento efectuado sin control documental o verificación de la mercadería.”*

El servicio aduanero podrá vender por subasta pública la mercadería importada, previa verificación, clasificación y valoración de oficio de la misma, cuando:

- ingresara al territorio aduanero producto de naufragio, echazón o siniestro acaecido durante el transporte,
- no se solicitara destinación aduanera dentro del plazo correspondiente,
- se desconociera el titular y/o nadie acreditara derechos sobre la mercadería transcurridos SESENTA (60) días luego de la última publicación en el boletín de la repartición aduanera anunciando la existencia y situación jurídica de la mercadería.

4.2. Destinaciones aduaneras de importación

“Los tipos de destinaciones que podrá escoger el importador están íntimamente relacionadas con las particularidades de la mercadería y el uso que se dará a las mismas. Por ejemplo, algunos productos no pueden ingresar para ser consumidos en el territorio aduanero y solo podrán permanecer un tiempo para demostración, reparación, etc. Otros en cambio, solo pueden ser importados por ciertos sujetos, tal sería el caso de un órgano para trasplante que solo puede ingresarlo el INCUCAI mediante un trámite simplificado y obviamente sin el pago de tributos”. (Cruz, 2013, p.2)

Las destinaciones aduaneras de importación están reguladas por el código aduanero y son reglamentadas operativamente por el Servicio Aduanero. Las destinaciones se agrupan en dos grandes grupos:

- ⊙ Definitivas
 - para consumo
 - directo a plaza
- ⊙ Suspensivas
 - deposito de almacenamiento
 - transito
 - importación temporaria
 - admisión temporal

Toda destinación suspensiva, finalizado el plazo autorizado por el servicio aduanero, es seguida por una destinación definitiva.

A continuación se enumeran las principales características de los diferentes tipos de destinaciones aduaneras de importación.

Concepto	Destinaciones definitivas	Destinaciones suspensivas
Ingreso al territorio aduanero	Tiempo y objetivo indeterminado	Tiempo y objetivo determinado. Existe relación directa entre ambos
Aspectos tributarios	Generan hecho imponible: corresponde el pago de tributos	No generan hecho imponible: no corresponde el pago de tributos, pero corresponde garantizar los tributos dispensados.
Circulación en el territorio aduanero	Libre	Condicionada al objetivo
Comercialización	Permitida si cumple los requisitos de Comercialización local	No se permite
Prohibiciones	Se aplican tanto las prohibiciones económicas como no-económicas.	Solo aplican las prohibiciones no-económicas

Cuadro de elaboración propia, fuente: Cruz, 2013, p.3

4.2.1. Destinación definitiva de importación para consumo

Arribado el medio de transporte y descargada la mercadería, la misma será sometida al régimen de depósito provisorio de importación hasta que el titular de la misma haga efectiva la solicitud de destinación de importación para consumo.

“La destinación de importación para consumo es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer por tiempo indeterminado dentro del territorio aduanero”. (Ley 22415, art. 233)

El servicio aduanero determinará las formalidades referentes tanto a los movimientos de la mercadería en el depósito fiscal, como a la documentación a presentar para efectivizar la nacionalización de la mercadería y a la liquidación y pago de los aranceles y tasas correspondiente.

4.2.2. Procedimiento de despacho directo a plaza (DAP)

El DAP no es una destinación en sí misma, sino que se trata de un “*procedimiento en virtud del cual la mercadería puede ser despachada directamente a plaza sin previo*” ingreso al **depósito fiscal** siempre y cuando el importador presente la solicitud de destinación dentro de los CINCO (5) y DOS (2) días anteriores al arribo del medio de transporte (Ley 22415, arts. 278 y 279).



Si bien este procedimiento es voluntario, tendrá carácter obligatorio cuando la permanencia de la mercadería “*en depósito implicare peligro para la integridad de las personas, para la inalterabilidad de la propia mercadería o de la mercadería contigua, salvo que ingresare a depósitos especialmente acondicionados para esa especie de mercadería. Asimismo se aplicará este procedimiento cuando se tratare de mercadería cuyo almacenamiento fuere sumamente dificultoso*” (Ley 22415, arts. 280).

La aparición del Sistema María (hoy Malvina) en la década del noventa, significó que el registro de la solicitud de destinación no pudiera efectuarse hasta que el ATA haya finalizado la carga del MANI (Manifiesto de carga) esto hacía la utilización del régimen poco posible. Años después, la normativa aduanera extendió los plazos y “*permitió al importador utilizar el procedimiento desde el momento en que el MANI se encuentre en estado de Registrado*”.

Por otra parte “*dado que la aduana debe regular y controlar las tareas de descarga del medio realizadas por el Agente de Transporte Aduanero (ATA), el límite máximo de plazo permitido para formalizar el despacho bajo estas condiciones, está relacionado con el que tiene el ATA para la finalización de la descarga. Estos plazos varían de acuerdo al tipo de transporte y se detallan a continuación:*

Acuático: Hasta 5 (cinco) días de iniciada la descarga.

Aéreo: Hasta 24 horas de arribado el medio

Terrestre: Hasta el día siguiente de arribado el medio.” (Cruz, 2013, p.8)

Estos plazos no invalidan los establecidos por el código aduanero (5 a 2 días antes del arribo del medio). Sin embargo, en caso de que el MANI no se encontrara registrado al momento del arribo del medio de transporte, el importador contará con los plazos a posteriori del arribo para solicitar el procedimiento de DAP.

Los daños y perjuicios que derivaran de la manipulación de mercaderías que debieron haber sido despachadas bajo esta modalidad (inflamables, explosivas, contaminantes, etc.) correrán por cargo y responsabilidad del consignatario.

Es importante destacar que en caso de duda sobre las características o calidad de la mercadería a nacionalizar, no deberá utilizarse este procedimiento pues es incompatible con el régimen de “ignorando contenido”

4.2.3. Destinación suspensiva de depósito de almacenamiento

“*La destinación de depósito de almacenamiento es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede quedar almacenada bajo control aduanero por un plazo determinado, para ser sometida a otra destinación autorizada*” (Ley 22415, art. 286).

El Decreto N° 1508/2007 establece el plazo que una mercadería puede permanecer sometida a destinación de depósito de almacenamiento:

- TRES (3) meses para la vía marítima o fluvial
- UN (1) mes para la vía terrestre o aérea.

Los plazos se cuentan a partir del arribo del medio de transporte.

“La DGA puede autorizar la prórroga de los plazos indicados por única vez y por un lapso igual al original. Tal autorización la hará en carácter de excepción, por lo que deberá justificarse su solicitud. Vencidos los plazos, la autoridad puede iniciar las gestiones tendientes a la subasta de la mercadería. (Además, la AFIP, podrá extender el período de vigencia cuando la naturaleza de la mercadería, modalidades de almacenamiento o comercialización así lo justifiquen” (Cruz, 2013, p. 9).

Tanto la importación de mercadería bajo el régimen de depósito de almacenamiento como su reembarco *con destino al exterior o a otra aduana del territorio aduanero (incluso si esta debiera salir temporalmente del mismo) no está sujeta a la imposición de los tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios* (Ley 22415, arts. 289 y 290).

La transferencia del derecho a disponer de la mercadería realizada mientras la misma está sometida a este régimen debe ser autorizada por el servicio aduanero (Ley 22415, art. 294). Así como también debe ser autorizado el fraccionamiento para su posterior transferencia o destinación parcial (Ley 22415, art. 295).

Síntesis de los principales operaciones que cancelan la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento	
Fraccionamiento	Se puede destinar la partida en forma fraccionada y cada fracción puede tener un destino distinto.
Transferencia	Se debe realizar previa autorización por parte del servicio aduanero, y siempre que ésta comprobante que la persona a la cual se pretende transferir no se encuentra suspendida del Registro de Importadores y Exportadores, o inhabilitado para importar o exportar.
Reembarco	Cuando por cualquier circunstancia la mercadería deba regresar al exterior, el régimen permite gestionar el reembarco de la misma. ⁽¹⁴⁾
Importación a Consumo	En este caso el despacho llevara el nombre de despacho directo de depósito de almacenamiento, de esta forma se identifica la operación y se controla el movimiento de stock.
Importación Temporal (Con o sin Transformación)	Al fraccionar la partida, cada destinación temporal tendrá un vencimiento distinto debido a que el plazo de estas se contabiliza a partir del libramiento.
Tránsito	Hacia una aduana del interior, hacia otro país o hacia una zona franca.

Fuente: Cruz, 2013, p.12

4.2.4. Destinación suspensiva de tránsito de importación

“La destinación de tránsito de importación es aquella en virtud de la cual la mercadería importada, que careciera de libre circulación en el territorio aduanero, puede ser transportada dentro del mismo desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana, para ser sometida a otra destinación aduanera” (Ley 22415, art. 296).

Según el artículo 297 del Código Aduanero, la destinación de tránsito de importación puede ser:

*“a) de **tránsito directo**, cuando el transporte de la mercadería tuviere lugar desde una aduana de entrada hasta una aduana de salida, a fin de ser exportada;*

*b) de **tránsito hacia el interior**, cuando el transporte de la mercadería tuviere lugar desde una aduana de entrada hasta otra aduana, a fin de ser sometida en ésta a una ulterior destinación suspensiva de importación o a una importación para consumo. A esta última aduana se la denomina en este Capítulo aduana interior”.*

La mercadería bajo el régimen de tránsito de importación no está sujeta a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios. Sin embargo, en caso de tránsito por vía terrestre deberá presentarse una garantía a favor del servicio aduanero a fin de asegurar el cumplimiento del régimen. En cualquiera de las modalidades de transporte será el servicio aduanero quien fije el plazo y el itinerario para cumplir con el transporte (Ley 22415, arts. 303, 304 y 319).

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario y al solo efecto tributario que la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación ha sido importada para consumo cuando:

- falte mercadería (Ley 22415, art. 310),
- el medio de transporte que traslada a la mercadería no hubiera arribado a la aduana de salida o interior, transcurrido UN (1) mes del vencimiento del plazo otorgado por la aduana para cumplir con el régimen (Ley 22415, art. 311),

Cuando la mercadería haya sufrido daño o destrucción en algún siniestro ocurrido durante el transporte, la importación se realizará en el estado en que se encuentre. Si la pérdida fuese total e irremediable la importación *“no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios”* (Ley 22415, art. 315). Sin embargo, no será considerada irremediabilmente perdida si pudiese ser utilizada por un tercero en el estado en que se encuentre o si existiesen desechos o residuos. Estos serán importados a consumo en el estado en que se encuentren (Ley 22415, arts. 314 a 319).

4.2.5. Destinación suspensiva de importación temporaria

“La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del

mencionado plazo (...) la mercadería podrá permanecer en el mismo estado en que hubiere sido importada temporariamente o bien ser objeto de transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio (Ley 22415, arts. 250 y 251).

Si bien la mercadería importada bajo este régimen no está sujeta al pago de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios, es necesario constituir una garantía a favor del servicio aduanero con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen (Ley 22415, arts. 255 y 256).

A continuación se resumen los motivos y plazos autorizados por este régimen:

Motivos		Plazos Art. 265 (Ley 22415)
Con perfeccionamiento o beneficio		Hasta 2 años
Sin perfeccionamiento	Bienes de capital Para formar parte de un proceso económico.	Hasta 3 años
	Ferias y exposiciones Mercaderías en general, las que no podrán venderse a excepción que un decreto autorice tal acción, en el marco de la Ley.	Hasta 8 meses
	Muestras comerciales Con el fin de permitir la adecuada publicidad, originar pedidos, hacer demostraciones, pero con la condición de que no se vendan ni se alquilen y que sean identificables.	
	Máquinas y aparatos para ensayos Para pruebas y controles. También para reemplazar en forma gratuita cuando es necesario hacer reparaciones.	
	Envases y embalajes Aeronaves, embarcaciones deportivas, autos para ser utilizados por los turistas, instrumentos científicos o profesionales.	
	Otros Elementos de decoración, vestuarios, etc. para circos, teatros, etc.	Hasta 1 año

Cuadro de elaboración propia, fuente: Cruz, 2013, pp.15 y 16

La mercadería sometida al régimen de importación temporaria no puede ser objeto de transferencia (salvo autorización expresa del servicio aduanero) y debe ser reexportada para consumo dentro de los plazos autorizados por el servicio aduanero, computados desde la fecha de su libramiento (Ley 22415, arts. 264 y 265). Esta reexportación no está sujeta a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios, ya sea que la mercadería fuese reexportada en el mismo estado en que fue importada, o que haya sido objeto de una transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio. Sin embargo, en este último caso, el Poder Ejecutivo podría dejar esta exención sin efecto (Ley 22415, arts. 257 y 258).

Cuando la mercadería haya sufrido deterioro por caso fortuito o fuerza mayor, la reexportación se realizará en el estado en que se encuentre. Si la mercadería fuera totalmente destruida e irremediablemente perdida, la importación no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios. Sin embargo, no será considerada irremediablemente perdida si pudiese ser utilizada por un tercero en el estado en que se encuentre o si existiesen desechos o residuos reutilizables. Estos serán importados a consumo en el estado en que se encuentren; si tuvieren valor comercial se hallarán sujetos al pago de los tributos correspondientes (Ley 22415, arts. 258 al 263).

Con una anterioridad mínima de (1) mes antes del vencimiento del plazo establecido al momento de autorizar la importación temporaria, el interesado puede solicitar ante el Servicio Aduanero una prórroga por única vez y por plazo idéntico al originalmente otorgado. Cabe destacar, que de no cumplir con la obligación de reexportación dentro de los plazos establecidos o de no cumplir con cualquiera de las condiciones impuestas, se considerará que la mercadería sometida a este régimen de importación temporaria fue importada a consumo y estará sujeta al pago de los tributos correspondientes, *“para la liquidación de los tributos aplicables se determinarán con referencia al momento del registro de la solicitud de tal destinación”* (Ley 22415, art. 272).

4.2.5.1. Subrégimen: destinación suspensiva de importación temporaria con perfeccionamiento industrial con obligación de reexportación

Con el objetivo de aumentar las exportaciones y estimular la actividad económicas, principalmente el sector manufacturero industrial y, haciendo uso de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo en el artículo 277 del Código Aduanero, se acuerda este régimen especial de importación temporaria.

El objetivo de este subrégimen es facilitar el proceso de importación temporaria de mercaderías (materias primas, partes, insumos, envases, etc.) destinados a un proceso de *“perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países bajo las nuevas formas resultantes, dentro del plazo autorizado”* (Dto. 1330/2004, art. 1).



*“Por **perfeccionamiento industrial** considérase a todo proceso de manufactura que implique una transformación, elaboración, combinación, mezcla; rehabilitación, reparación; montaje o incorporación conjuntos o aparatos de mayor complejidad tecnológica y/o funcional* (Dto. 1330/2004, art. 2).”

Para hacer uso de este régimen, el beneficiario deberá tramitar ante el organismo técnico que defina la autoridad de aplicación el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.). *“El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas”* (Dto. 1330/2004, art. 15).

El beneficiario deberá exportar a consumo la mercadería resultante del perfeccionamiento industrial, realizado por sí o por un tercero, dentro de los TRESCIENTOS SESENTA (360) contados desde la fecha del libramiento de la mercadería sujeta al régimen. Cuando se trate de mercaderías no seriadas como

reactores, turbinas, grúas, generadores, etc. el plazo será de SETECIENTOS VEINTE (720) días. En cualquiera de los casos, el interesado podrá solicitar por única vez una prórroga por plazo idéntico al original.

Las mermas, residuos y sobrantes irrecuperables (sin valor comercial) serán considerados pérdidas. Sin embargo, aquellos que tuviesen valor comercial deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los NOVENTA (90) días corridos de realizada la última exportación a fin de cumplir con el régimen por la porción correspondiente.

En caso que se autorice la importación a consumo de la mercadería importada por este régimen *“deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha del registro de la misma, una suma adicional del DOS POR CIENTO (2%) mensual calculada sobre el valor en Aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma (...) en ningún caso podrá ser inferior al DOCE POR CIENTO (12%) del mencionado valor en Aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor”* (Dto. 1330/2004, art. 20).

Por otra parte, la exportación de la mercadería del perfeccionamiento industrial, *“estarán sujetas al pago de los tributos que gravaren la exportación para consumo y gozarán de los reintegros a la exportación vigentes al momento de la exportación (...) A los efectos del cálculo de los mismos y para la determinación de la base imponible, se deducirá el valor CIF de la mercadería importada temporariamente contenida en el producto a exportar”* (Dto. 1330/2004, art. 25).

5. Costo de importación: alcances y método de cálculo

5.1. Aspectos normativos del valor en aduana de importación

En materia de valoración de importaciones, en 1986 nuestro país adoptó por ley 23.311 el "Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" (en adelante Acuerdo) y el "Protocolo del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio". Esto implica, que el valor en aduana (o base imponible) de las mercaderías importadas a la Argentina estará fundado en la “noción positiva de valor”, lo cual significa que *“el valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la mercancía importada a la que se aplique el derecho o de una mercancía similar y no en el valor de una mercancía de origen nacional, ni en valores arbitrarios o ficticios.”* (art. VII, GATT).

Si bien el procedimiento de valoración escapa al alcance de esta asignatura, a efectos de poder definir con claridad el concepto de base imponible o valor en aduana es preciso señalar que en caso de no ser posible utilizar el valor de transacción (valor positivo), el Acuerdo prevé una serie de métodos de valoración que deben ser aplicados

“en estricto orden jerárquico. De acuerdo con el principio de prelación, los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo se deben aplicar en el orden secuencial que indica su número. (...) Las Aduanas no pueden elegir discrecionalmente uno u otro de los métodos de valoración a la hora de determinar el valor en aduana de las mercaderías importadas. (...) El principio encuentra una sola excepción en el artículo 4, donde se indica que el importador,

pero no la aduana, tiene derecho a solicitar la inversión en el orden de aplicación de los artículos 5 y 6, de modo tal que cuando no resulte posible aplicar los métodos de los artículos 1 a 3 el importador puede solicitar a la aduana la aplicación del método del artículo 6 antes que el artículo 5.” (Vivas, 2011, p. 12)

Podemos resumir los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo de la siguiente forma:

- Método 1 (art.1): Valor de transacción
- Método 2 (art.2): Valor de transacción de mercancías idénticas
- Método 3 (art.3): Valor de transacción de mercancías similares
- Método 4 (art.5): valor deductivo
- Método 5 (art.6): valor reconstruido

En nuestro país el Servicio Aduanero establece que:

“el valor en aduana de la importación se determinará sobre la base costo, seguro y flete (CIF) cualquiera fuere la forma que el vendedor haya pactado en la operación con el comprador y, de haberse pactado sin la inclusión del flete y seguro o alguno de ellos para su entrega en el primer puerto o lugar de introducción al territorio aduanero, deberán adicionarse los citados conceptos para arribar al valor en aduana. (...) En la importación se parte del valor estipulado en la factura comercial, siendo éste el costo FOB menos los ajustes a deducir más los ajustes a incluir, se adicionan los conceptos de flete y seguro internacional arrojando de esta forma el valor CIF.” (afip.gob.ar)

Así mismo, la información requerida para efectuar la declaración de valor y los ajustes respectivos surge, además de la factura comercial, del documento de transporte internacional, de la póliza de seguro y en algunas oportunidades, del contrato de compraventa internacional. En este sentido el art. 17 del Acuerdo establece que el Servicio Aduanero tiene el derecho “de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”, pudiendo declararla “no adecuada” o solicitar documentación complementaria.

En este sentido, cabe señalar que la existencia de ajustes a incluir o deducir deben estar correctamente documentados. Estos ajustes a realizarse al momento de formalizar la declaración de valor ante la Aduana, el “valor en aduana CIF” (o término equivalente según el medio de transporte) técnicamente puede diferir del valor “CIF comercial”. Entre los posibles ajustes a efectuar podemos mencionar a modo de ejemplo:

⊙ Ajustes positivos (a incluir)

- Comisiones y gastos por corretajes salvo comisiones por compra
- Gastos por documentación de exportación
- Envases y embalajes, tanto el costo de los materiales como de la mano de obra
- herramientas, matrices, moldes, materiales, piezas y elementos, partes y elementos análogos incorporados a las mercaderías importadas
- Gastos de carga
- Descuentos retroactivos

- Descuentos por pago anticipado
- Derechos de patente, regalías, cánones y derechos de licencia (no se incluye derechos de reproducción, distribución o reventa)
- Ajustes por incidencia de la vinculación
- Reversiones
- Deuda a cargo del importado como condición de venta
- Intereses del exportador que se hace cargo el importador como condición de venta
- ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis, realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas;

⊙ **Ajustes negativos (a deducir):**

- Intereses por cobro diferido (financiación)
- Descuentos y bonificaciones admisibles NO aplicados
- Derechos de reproducción
- Reversión directa o indirecta al vendedor parte alguna del producto (salvo los incluidos en el art. 8 del Acuerdo)
- Gastos incurridos por servicios posteriores (construcción, armado, montaje, entrenamiento o asistencia técnica, calibración, ensayos, etc.)
- Otros conceptos NO admisibles (recargos retroactivos, mantenimiento, servicios post venta, etc.)

El impacto de la diferencia entre el “valor en aduana CIF” y el “valor CIF comercial” en el costo y el presupuesto de importación quedará explícito en el apartado “método de cálculo”. Sin embargo, podemos adelantar que el primero, impacta directamente sobre la carga tributaria (parte sólo imputable al presupuesto) y, el segundo, es el punto de referencia desde el cual comenzará a evaluarse la política de precios en caso de tratarse de una importación para la reventa.

5.2. Método de cálculo

No es posible establecer por los procedimientos contables convencionales, el registro de los documentos referidos a la importación, ni tampoco determinar el costo total de adquisición. Es necesario modificar algunas prácticas de registración contable y de control e incluso crear registros de apoyo contable, que permitan determinar correcta y oportunamente el costo de importación. (Izaguirre, 2014, p.117)

El procedimiento para determinar el presupuesto y el costo de importación está integrado por una secuencia lógica de cálculos que organizaremos en “rubros” a fin de identificar con claridad los “hitos” operativos, en cuanto a la incidencia económica y financiera sobre el costo y el presupuesto total.

5.2.1. Rubro 1: base imponible

Como hemos señalado, los “ajustes positivos” y los “ajustes negativos” establecidos por la normativa nacional e internacional en materia de valoración aduanera de importaciones generan una diferencia entre el “CIF comercial” y el “CIF aduanero”.

Esta diferencia puede ser esquematizada teóricamente de la siguiente manera:

Valor CIF comercial (o término equivalente según el medio de transporte)

$$\begin{array}{l} \text{FOB (o término equivalente según el medio de transporte)} \\ + \text{ Flete internacional (incluye el flete total)} \\ + \text{ Seguro internacional (pagado o por pagar)} \end{array}$$

CIF

Valor CIF aduanero o valor en aduana (o término equivalente según el medio de transporte)

$$\begin{array}{l} \text{FOB (o término equivalente según el medio de transporte)} \\ + \text{ Flete BASE internacional (excluir gastos adicionales, ej. TOLL, THC, Bunker, etc.)} \\ + \text{ Seguro internacional (pagado o por pagar o “mínimo de referencia”^(*), el mayor)} \\ +/- \text{ Ajustes} \end{array}$$

CIF base imponible

(*) Dado el caso en que la operación de importación no haya sido negociada bajo la cláusula INCOTERM CIF (o término equivalente según el medio de transporte) es posible que no se efectúe la contratación de un seguro de transporte internacional. Esto se debe a que a excepción de las cláusulas INCOTERMS CIF y CIP, no es obligatoria la contratación del seguro para la legislación argentina, quedando en cabeza del importador o exportador, según la cláusula INCOTERM pactada, la responsabilidad por daños, pérdidas o vicios de la mercadería originados en el transporte internacional. En este caso, la legislación obliga al importador a utilizar un “seguro mínimo de referencia” para formalizar la declaración de valor aduanero, el cual se calcula de la siguiente manera:

Alícuota efectiva del seguro internacional (AES) = 1% del CIF (o término equivalente según el medio de transporte)

$$\text{AES} = \frac{1}{1 - 0.01} = 1,01\%$$

$$\text{CIF} = \text{CFR} * \text{AES}$$

$$\text{CIF} - \text{CFR} = \text{seguro}$$

$$\text{CIF} = \frac{\text{CFR}}{1 - 0.01}$$

5.2.2. Rubro 2: aranceles de importación

Los aranceles de importación se calculan sobre el valor en aduana o valor CIF aduanero (ajustes aplicados).

- ⊙ **Derechos de importación:** los derechos pueden ser ad-valorem, específicos o mixtos (una combinación de ambos). Los derechos mixtos, son una situación excepcional que afecta a posiciones arancelarias específicas.
 - **Derecho ad-valorem:** es aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor en aduana de la mercadería. Este derecho no puede superar el máximo negociado en la OMC que es el 35% del valor en aduana. El arancel ad-valorem se clasifica de la siguiente manera:
 - **Arancel externo común (AEC):** es el derecho ad-valorem negociado en el marco del MERCOSUR que grava cualquier mercancía de origen extra MERCOSUR. Esto significa que una misma mercadería de origen extra MERCOSUR está gravada por la misma tasa (salvo excepciones) sea que fuese importada en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
 - **Arancel de importación extrazona (DIE):** En el marco de las negociaciones del AEC, los países miembro se reservaron una serie de mercancías las cuales están gravadas por aranceles diferenciales en cada uno de los países (ej. azúcar, automotores, etc.) por ser consideradas sensibles para las diferentes economías.
 - **Arancel de importación intrazona (DII):** es el arancel que grava las importaciones intrazona, al día de hoy este arancel es de 0%.
 - **Derecho de importación específico mínimo (DIEM):** es una unidad de valor fija cuya base de imposición es una medida de cuenta (litros, unidades, metros, toneladas, etc.). En la práctica, este arancel solo se abona cuando su valor supera el monto del derecho ad-valorem hasta el tope del 35% del valor en aduana. La regla es la siguiente: [d. ad-valorem] < [d. específico] < [35% valor en aduana]
- ⊙ **Tasa de estadística:** todas las importaciones están alcanzadas por la tasa de estadística. El decreto 99/2019 que reglamenta la Ley 27.541 que establece que a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe de la tasa de estadística aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo será de un 3%.

“ Establécese hasta el 31 de diciembre de 2020, en un tres por ciento (3%) la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, la cual resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo, con excepción de aquellas destinaciones registradas en el marco de Acuerdos Preferenciales suscriptos por la República Argentina que específicamente contemplen una exención, o aquellas que incluyan mercadería originaria y de los Estados Partes del MERCOSUR. El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer razones justificadas, exenciones para el pago de la tasa cuando se trate de una actividad específica que tenga como objeto, entre otras, finalidades de ciencia, tecnología, innovación, promoción del desarrollo económico o la generación de empleo.

La tasa de estadística prevé montos máximos según la base imponible, a saber:

Operaciones de importación – base imponible	Monto máximo a percibir en concepto de tasa de estadística
Menor a USD 10.000	USD 180
Entre USD 10.000 y USD 100.000	USD 3000
Entre USD 100.000 y USD 1.000.000	USD 30.000
Mayor a USD 1.000.000	USD 150.000

Fuente: DCTO-2019-99-APN-PTE- Tasa de estadística, art. 20

Las excepciones a la aplicación de la tasa de estadística surgen de los artículos 21, 22 y 23 del decreto 99/2019.

Según el Centro de Despachantes de Aduana de la Argentina (cda.org.ar) sintetiza las excepciones y beneficios de la siguiente manera:

Excepciones

- *Las mercaderías que se exporten en forma suspensiva o definitiva para consumo a cualquier destino,*
- *Las mercaderías originarias de los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR),*
- *Los bienes importados destinados a la reproducción animal o vegetal comprendidos en los Capítulos 1, 3, 6, 7, 10 y 12 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR sujetos a un Arancel Externo Común (A.E.C.) del CERO POR CIENTO (0%),*
- *Las mercaderías importadas comprendidas en el Capítulo 27 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR sujetas a un Arancel Externo Común (A.E.C.) del CERO POR CIENTO (0%),*
- *Las mercaderías sometidas a la alícuota del cero por ciento (0%) de importación involucradas tanto en la Regla General Tributaria del sector aeronáutico como en la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), mencionadas en el Decreto N° 2275/1994,*
- *Los bienes importados comprendidos en las partidas 49.01 y 49.02 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR.*
- *Las mercaderías importadas nuevas sin uso, comprendidas en las posiciones arancelarias pertenecientes a los universos de Bienes de Capital y de Informática y Telecomunicaciones,*
- *Las mercaderías que se importen bajo el Régimen de Importación Temporal prevista en el Decreto N° 1001/1982,*

- *Las mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial que se importen bajo el Régimen de Importación Temporal prevista en el Decreto N° 1330/2004.*
- *Las mercaderías, cualquiera fuera su origen, comprendidas en las posiciones arancelarias pertenecientes a los universos de Bienes de Capital y de Informática y Telecomunicaciones que sean usadas y a la vez se encuentren sujetas a la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) de importación involucradas tanto en la Regla General Tributaria del Sector Aeronáutico como en la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR,*
- *Las mercaderías originarias de la República de Chile (AAP.CE N° 35),*
- *Las mercaderías originarias de la República de Bolivia (AAP.CE. N° 36).*

Alícuota de cero por ciento (0%)

- *Bienes de capital para ser utilizados en el marco de inversiones en desarrollos de producción de hidrocarburos provenientes de reservorios no convencionales, comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que a esos efectos individualicen, en conjunto, el Ministerio de Producción y trabajo y la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda.*
- *Bienes bajo Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, en el marco del Decreto N° 1174/2016.*
- *Bienes al amparo del Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria Hidrocarburífera, en el marco del Decreto PEN N° 629/2017.*
- *Bienes Usados importados en el marco de la Resolución 909/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.*
- *Bienes amparados por el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión, en el marco de la Resolución 256/2000 del Ministerio de Economía*

Acuerdo de Complementación Económica

“La legislación en análisis exceptúa del pago de dicho tributo a la importación de mercaderías originarias de los Estados Partes del MERCOSUR, como así también aquellas destinaciones registradas en el marco de Acuerdos Preferenciales suscriptos por la República Argentina que específicamente contemplen una exención, como son:

- *Acuerdo de Complementación Económica 58 (Art. 6 AAP.CE. 58) entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República del Perú.*
- *Acuerdo de Complementación Económica 59 (Art. 51 del AAP.CE. 59) entre Estados Partes del MERCOSUR y Países Miembros de la Comunidad Andina (República de Colombia, República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela).*
- *Acuerdo de Complementación Económica ACE 72 (Art. 48 AAP.CE. 72) entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Colombia.*

5.2.3. Rubro 3: aspectos impositivos

Los tributos interiores que gravan las importaciones con el objetivo que equiparar la carga tributaria con los productos de fabricación nacional se liquidan sobre la “Base Imponible” (BI) también conocida como “Base IVA”.

La misma se calcula de la siguiente manera:

	FOB
+	Seguro
+	Flete
+/-	Ajustes
	CIF (Valor en aduana)
+	Derecho de importación
+	Tasa de estadística
	Base Imponible

⊙ **Impuesto al valor agregado (IVA):** son sujetos pasivos del IVA quienes importen a consumo cosas muebles, salvo algunas excepciones de sectores promocionados (ej. libros, sellos, moneda metálica, etc.), por cuenta propia o de terceros (esta última opción no está reglamentada por la DGA). El IVA que grava las importaciones consta de dos alícuotas, a saber:

- **Alícuota general:** este tributo se aplica a las importaciones definitivas a consumo de cosas muebles, incluidos aquellos bienes que para el importador tengan carácter de bienes de uso, a excepción del los efectos de uso personal y del hogar efectuadas con franquicias en materia de derechos de importación (Ley N° 23.349). Son sujetos alcanzados los responsables inscriptos en el IVA y aquellos que no puedan acreditar su condición de exentos o no alcanzado por el IVA. . Las alícuotas vigentes son:
 - 21% para mercaderías alcanzadas por la alícuota general,
 - 10,5% para mercaderías alcanzadas con una alícuota reducida equivalente al 50%,
- **Alícuota percepción adicional del IVA:** este tributo se aplica a las importaciones definitivas a consumo de cosas muebles, incluidos aquellos bienes que para el importador tengan carácter de bienes de uso. Son sujetos alcanzados los responsables inscriptos en el IVA y aquellos que no puedan acreditar su condición de exentos o no alcanzado por el IVA. Las alícuotas vigentes a partir del 17 de abril de 2019 (Resolución General AFIP 4461/19) son:
 - 20% para mercaderías alcanzadas por la alícuota general,
 - 10% para mercaderías alcanzadas con una alícuota reducida equivalente al 50%,

- ⊙ **Adelanto impuesto a las ganancias:** el régimen de percepción del impuesto a las ganancias se aplica a todas aquellas importaciones definitivas de mercancías. El hecho imponible no es la importación en sí misma, sino el beneficio percibido por el posterior uso y comercialización de las mercancías importadas, y por lo tanto se trata de una percepción a cuenta. Las alícuotas establecidas por la ley son:
- 6% sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se agregarán todos los tributos a la importación o con motivo de ella y las tasas que pudieran corresponder.
 - 11% para importación definitiva de bienes que tengan como destino el uso o consumo particular del importador.
 - Cuando se trate de destinaciones definitivas de importación para consumo cuyo valor FOB unitario declarado sea inferior al 95% del valor criterio establecido por este Organismo, para las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), la percepción se calculará aplicando las siguientes alícuotas:
 - 11% para importaciones definitivas de bienes que tengan como destino el uso o consumo particular del importador,
 - 7% para las demás operaciones de importación.
- ⊙ **Adelanto impuesto sobre los ingresos brutos (IIB):** la importación en sí misma no está gravada por este tributo y por lo tanto se trata de una percepción a cuenta, el hecho gravado por el impuesto a los Ingresos Brutos está determinado por la posterior venta de los bienes importados. Esta percepción se efectúa en todas las importaciones definitivas a consumo según la alícuota correspondiente a la jurisdicción provincial en la cual se encuentra inscripto el contribuyente la cual va del 2% al 3,5%.
- ⊙ **Impuestos internos:** Los productos importados gravados por la ley tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de excepciones. Cabe destacar que, dado que la posterior venta de estos bienes estará alcanzada por el impuesto, se podrá computar como pago a cuenta el importe abonado en la etapa de importación. En ningún caso, dicho cómputo podrá dar lugar a un saldo a favor de los responsables. En el caso de no ser un producto destinado a la venta, el importe pagado deberá ser imputado al costo. Sin embargo, en la práctica, el Impuestos internos suelen ser imputados en todos los casos al costo por lo complejo del sistema de pagos a cuenta.

$$BII = BI * 1,3 * (1 + TE/100)$$

$$TE = \frac{100 * TN}{100 - TN}$$

Donde

- **BII:** Base imponible de los Impuestos Internos
- **BI:** Base imponible IVA
- **TE:** Tasa efectiva del impuesto
- **TN:** es la tasa nominal del tributo aplicable.

5.2.4. Rubro 4: gastos de importación

Se imputan en este rubro todos los gastos incurridos con el fin de formalizar la operación de importación. Entre estos gastos podemos mencionar (listado no taxativo):

- Gastos de puerto y despacho
- Arancel SIM
- Honorarios del despachante
- Transporte interno, custodia, seguro a depósito/local del importador
- Gastos y comisiones bancarias
- Gastos por emisión de documentación
- Gastos por garantías o cauciones no bancarias (ej. declaraciones inexactas, falta de documentación, etc.)
- Gastos por certificaciones, permisos, licencias, intervenciones de organismos oficiales, etc.

5.2.4. Rubro 5: gastos comerciales

Entre estos gastos imputados en este rubro podemos mencionar (listado no taxativo):

- Comisión del agente de compra
- Gastos por asesoramiento comercial
- Gastos por estudios de mercado (deben prorratearse)
- Gastos por misiones comerciales, misiones inversas, rondas de negocio, ferias, etc. (deben prorratearse)

5.2.5. Rubro 6: incidencia financiera

Pueden imputarse en este rubro:

- **Costos financieros puros:** se consideran costos financieros puros aquellos derivados de:
 - **Prestamos financieros:** comprende los intereses bancarios por préstamos destinados al pago de la importación, al pago de gastos o cancelación de obligaciones vinculadas a la operatoria aduanera, entre otros.
 - **Financiamiento de proveedor:** se trata de gastos por financiamiento otorgado por el vendedor-exportador (venta a plazo).
 - **Otros:** se imputa en este rubro cualquier interés pagado o gasto financiero incurrido.
- **Costos financieros impuros:** pueden imputarse en este rubro la inmovilización de capital producto a erogaciones de dinero que hubo que efectuar hasta el momento en que la mercadería está acondicionada para la venta o utilización. Para cuantificar la incidencia financiera por la

inmovilización de capital se suele tomar la cantidad de días estimados mediarán entre la fecha de pago efectivo de cada concepto y la fecha que la mercadería estará acondicionada para su uso o venta y la tasa de interés bancaria de referencia. Las imputaciones en este rubro dependerán de la estructura contable de la empresa, entre las inmovilizaciones de capital más habituales podemos mencionar:

- FOB o FCA
- Transporte y seguro internacional o interno
- IVA, adelanto impuestos internos, impuestos a las ganancias, etc.
- Prima de seguro de cambio
- Garantías
- Almacenaje, manipuleo, etc.
- Honorarios de despachante
- Comisiones de agente de compra o venta
- Gastos comerciales.

$$IF = C * [(1 + i)^n - 1]$$

Donde

- **IF:** inmovilización financiera
- **C:** capital
- **i:** tasa de interés de referencia
- **n:** plazo

5.2.6. Rubro 7: deducciones

se deben descargar del costo y el presupuesto aquellos conceptos que constituyen bonificaciones y/o devoluciones que puedan recibirse en concepto de:

- Bono de fidelidad
- Pago anticipado de flete
- Bonificación en la prima de seguro

En caso de que estas devoluciones tengan lugar con posterioridad a la finalización de la operación de importación, se recomienda reducir la incidencia que representa el diferimiento en el cobro:

$$DD = \frac{C}{(1 + i)^n}$$

Donde

- **DD:** deducción diferida
- **C:** capital
- **i:** tasa de interés de referencia
- **n:** plazo

5.2.7. Rubro 8: presupuesto y costo de importación:

a continuación organizaremos los rubros a fin de poner en evidencia la diferencia entre ambos.

El **presupuesto** debe reflejar las erogaciones realmente efectuadas o por efectuarse a fin de contar con los recursos necesarios y no generar demoras innecesarias en la operatoria.

El **costo** reflejará las erogaciones imputables contablemente al costo de la mercadería importada.

PRESUPUESTO DE IMPORTACION	COSTO DE IMPORTACION
Rubro 1	Rubro 1
Rubro 2	Rubro 2
Rubro 3	Rubro 3 (Solo impuestos internos)
Rubro 4	Rubro 4
Rubro 5	Rubro 5
Rubro 6 (solo intereses puros)	Rubro 6
Rubro 7 (no corresponde incluir deducciones diferidas)	Rubro 7

6. Presupuesto financiero de una importación

A nivel operativo, es fundamental distinguir entre estos conceptos dado que su utilidad operativa dista notablemente. En este sentido, el comprador-importador deberá valerse de ambas a efectos de tener una visión amplia de la situación impositiva, comercial y financiera en la que se gestionará la operación.

- ⊙ **Presupuesto de importación:** su elaboración debería preceder a la decisión de importar, dado que este instrumento permite estimar la totalidad de las erogaciones necesarias para poder afrontar el perfeccionamiento de la operación. Un presupuesto de importación puede incluir incidencias financieras del pago anticipado de impuestos o la inmovilización de fondos especiales destinados a gastos contingentes no proyectados. Esta herramienta, tiene como finalidad servir de referencia para la política de precios.
- ⊙ **Costo de importación:** se elabora sobre datos ciertos, es decir, luego del perfeccionamiento de la operación de importación. Esta herramienta tiene una doble finalidad; por un lado, permite producir índices destinados a medir el desempeño del área de importación y, por otro, generar información para estimar los costos de los productos manufacturados o comercializados. En el costo de importación no se incluyen aquellos conceptos para los cuales existe un mecanismo por el cual el importador puede recuperar el monto desembolsado o trasladarlo a la siguiente etapa de producción y/o comercialización (ej. IVA, adelanto IIBB, etc.).

7. Ejemplo

Plantee el costo y el presupuesto de importación en base a los siguientes datos (no necesita resolver los cálculos):

- Importación de 3.500 unidades de sillas para escritorio.
- Cotización utilizada: FOB: U\$D10 por unidad.
- Origen china y procedencia Brasil.
- Producto para la reventa importado por responsable inscripto.
- Flete internacional marítimo: U\$S 1200.
- No se contrata seguro de transporte.
- Transporte desde el puerto de Buenos Aires: U\$S 400.
- Seguro interno: U\$S 100.
- Gastos de despacho: U\$S 1250.
- Honorarios del despachante: 1%.
- Comisiones bancarias: 2%.
- Gastos bancarios: U\$S 90.
- AEC: 25%, DII: 0%, DIE: 15%, DX: 10% R: 6%.
- Almacenaje y movimientos de la mercadería: U\$D 850.

Resolución

		3.500 * 10	
+		362 ^{(*)1}	
+		1200	
		36.562	(a) CIF
+	15% ^{(*)2} * de CIF = 5.484,30		
+	3% * de CIF = 1.096,86		
		43.143,16	(b) BI
no es costo	{ IVA TG 21% de BI = 9.060,06 IVA TP 20% de BI = 8.628,63 AIIBB 3% de BI = 1.294,29 AIG 6% de BI = 2.588,59		(c) impuestos
+	Transporte local 400		
+	Seguro interno 100		
+	Gastos de despacho 1200		
+	Honorarios despachante 1% CIF ^{(*)3} = 365,62		(d) gastos
+	Comisiones bancarias 2% FOB ^{(*)4} = 700,00		
+	Gastos bancarios 90		
+	Almacenaje y movimientos 850		
		COSTO	PRESUPUESTO
		(b) + (d)	(b) + (c) + (d)
		46848,78	68420,36

Notas complementarias:

$$^{(*)1} \text{ CIF} = \text{CFR} * \text{AES}$$

$$36.562 = (36.200) * 1.01$$

^{(*)2} No corresponde DDI porque el origen es China. Por otra parte al ser diferentes el AEC del DIE, corresponde el DIE.

^{(*)3} Según los usos y costumbres los honorarios del despachante se calculan sobre el CIF

^{(*)4} Las comisiones bancarias se calculan sobre la factura comercial

8. Fuentes y bibliografía del módulo

Código Aduanero de la Nación - Ley 22415 (1981). Disponible en línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16536/texact.htm>

Cruz A. (2013). Gestión aduanera de importación. 2 de abril de 2013, San Justo - La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Argentina. Disponible en Línea: <http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ga/>

DCTO-2004-1330 (2004) importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial. Disponible en Línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/99258/norma.htm>

DCTO-2019-99-APN-PTE (2019). Reglamentación de la Ley N° 27.541. Reglamentación. Disponible en línea: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-99-2019-333618/actualizacion>

Ley 27541 - Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (2019). Disponible en línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm>

OMC (1994). Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Disponible en línea: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf